

ДОГОВОР

на разработку программного обеспечения и сайта

№ NUK-Д-2026-01 • проект NUK Control

ДАТА	СРОК	РАСЧЁТНАЯ СТОИМОСТЬ
04 августа 2026	до 6 недель	4 000 USD

г. Алматы, 04 августа 2026 года. Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице владельца Цая Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности индивидуального предпринимателя, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин Республики Казахстан Нурлан _____, ИИН _____, удостоверение личности № _____, выдано _____, адрес: _____, телефон +7 700 790 01 01, именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

- 1.1.** Исполнитель обязуется разработать, настроить и передать Заказчику программную систему NUK Control для управления BMW-авторазбором, складом, продажами и публичным каталогом (далее - «Система» и «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат и оплатить Работы.
- 1.2.** Функциональный состав, критерии приёмки и ограничения определяются Техническим заданием Pllato_TZ_NUK_Auto от 04.08.2026 (Приложение № 1) и Коммерческим предложением Pllato_KP_NUK_Auto, версия 2.0 от 04.08.2026 (Приложение № 2). При расхождении настоящий Договор имеет приоритет по цене, оплате, правам и ответственности, а ТЗ - по функциональному результату.
- 1.3.** Демонстрационная версия по адресу pllato.kz/app/nukrazbor.html иллюстрирует согласованную логику интерфейса, но объём обязательств определяется ТЗ, а не демонстрационными данными.

2. Состав Работ

- 2.1.** В Работы входят: внутренний складской портал NUK Control; автомобили-доноры и разбор; поступления; адресный склад на двух площадках; каталог деталей; продажи, CRM и задачи; аналитика; роли и журнал действий; сайт с BMW-каталогом; универсальный рекламный лендинг; предварительная техническая SEO-подготовка; перенос согласованных данных Vazon и доступных штрихкодов; обучение и развёртывание.
- 2.2.** Каждая деталь получает карточку NUK и связь со всеми доступными прежними штрихкодами. Каждая зона, стеллаж и полка получают складской код. Сканирование детали и места хранения используется для размещения, перемещения, инвентаризации и выдачи.
- 2.3.** Не входят: сервер и домен, платные API, WhatsApp Business, телефония, рекламный бюджет, регулярное SEO-продвижение, оборудование и расходные материалы, а также физическая наклейка этикеток силами Исполнителя. Эти расходы несёт Заказчик, если Стороны письменно не согласуют иное.

3. Сроки и этапы

- 3.1.** Исполнитель приступает к Работам в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Договора, получения стартового платежа и передачи Заказчиком необходимых материалов, доступов и тестовой выгрузки.

Этап	Результат	Срок от старта
1. Старт	Интервью, карта процессов, модель данных и план миграции	дни 1-3
2. Рабочее ядро	Роли, доноры, каталог, остатки, адресный склад и штрихкоды	7-10 рабочих дней
3. MVP и запуск	Все модули, сайт, лендинг, SEO, миграция, обучение и сдача	до 6 недель

- 3.2.** Срок автоматически продлевается на период задержки материалов, доступов, решений и приёмки со стороны Заказчика, а также на период недоступности официальных API или иных внешних зависимостей, не контролируемых Исполнителем.

4. Цена и порядок оплаты

- 4.1.** Расчётная стоимость Работ фиксируется в размере, эквивалентном 4 000 (четырёх тысячам) долларов США. Оплата осуществляется исключительно в тенге. Сумма каждого платежа в тенге определяется по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату выставления соответствующего счёта.
- 4.2.** По официальному курсу 475,38 тенге за 1 USD на 04.08.2026 справочный эквивалент общей стоимости составляет 1 901 520 (один миллион девятьсот одна тысяча пятьсот двадцать) тенге. Фактическая общая сумма в тенге может измениться вследствие изменения курса к датам платежей.

График платежей

Платёж	Основание	Расчётная величина	Справочно на 04.08.2026
1. Предоплата 10%	подписание и старт Работ	400 USD	190 152 тенге
2. Ядро 45%	согласование рабочего ядра	1 800 USD	855 684 тенге
3. MVP 45%	финальная приёмка MVP	1 800 USD	855 684 тенге

4.3. Предоплата вносится в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания. Платежи № 2 и № 3 вносятся в течение 5 (пяти) банковских дней после приёмки соответствующего этапа. Обязательство по оплате считается исполненным после зачисления средств.

4.4. Оплата производится в АО «Kaspi Bank»: БИК CASPKZKA, IBAN KZ88722C000023882301, либо на карту Kaspi Gold 4400 4303 0208 4337, держатель PLATON TSAY, с назначением «Оплата по договору NUK-Д-2026-01, платёж № __». НДС не предъявляется.

Правило курса

USD используется только как расчётная величина согласованной стоимости. Платёж и расчётный документ оформляются в тенге по официальному курсу НБ РК на дату счёта.

5. Сдача и приёмка

- 5.1. Исполнитель уведомляет о готовности этапа и предоставляет доступ к результату. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает этап либо направляет единый перечень мотивированных замечаний со ссылками на ТЗ.
- 5.2. Исполнитель устраняет подтверждённые несоответствия ТЗ в разумный согласованный срок и повторно предъявляет результат. Пожелания и функции вне ТЗ оформляются как изменение объёма.
- 5.3. Если Заказчик не направил ответ в установленный срок, Исполнитель направляет повторное уведомление. При отсутствии ответа ещё 3 (три) рабочих дня этап считается принятым, если результат доступен для проверки и отсутствуют подтверждённые критические дефекты.
- 5.4. Приёмка подтверждается актом, письмом, сообщением в согласованном мессенджере либо подписью ЭЦП. Полная приёмка MVP является основанием для финального платежа и начала гарантийного срока.

6. Изменения объёма и внешние зависимости

- 6.1. Уточнения и исправления внутри утверждённого ТЗ входят в цену. Новые самостоятельные модули, изменение архитектуры, дополнительные площадки, интеграции и миграция данных, отсутствующих в согласованной выгрузке, оцениваются отдельно до начала таких работ.
- 6.2. Интеграции с Bazon, WhatsApp Business, телефонией, Kolesa и иными площадками выполняются только через официальный API, разрешённый импорт, фид или иной законный механизм. Изменение правил или отказ внешнего сервиса в доступе не считается нарушением Исполнителя.

7. Миграция, штрихкоды и склад

- 7.1. Заказчик предоставляет доступную выгрузку Bazon, фотоархив, реестр штрихкодов и описание складских адресов. Исполнитель проводит аудит, контрольный импорт 50-100 карточек, основной перенос и финальную сверку.
- 7.2. Исполнитель переносит все доступные в согласованной выгрузке прежние штрихкоды и формирует связь «старый код - карточка NUK». Отсутствующие, дублирующиеся, повреждённые или конфликтующие коды фиксируются в отдельном отчёте и не считаются потерянными без записи причины.
- 7.3. Исполнитель предоставляет модель кодов, шаблоны и массовую печать. Заказчик организует фактическую инвентаризацию, подтверждает адреса, приобретает принтеры, сканеры, этикетки и самостоятельно выполняет физическую маркировку склада и деталей.

8. Права на результат и данные

- 8.1. До полной оплаты Заказчику предоставляется неисключительное право использовать переданные этапы для своей деятельности. После полной оплаты Исполнитель передаёт исходный код, рабочую базу и исключительные имущественные права на специально созданный для Заказчика код без ограничения по территории и сроку.
- 8.2. Права на сторонние библиотеки, сервисы и компоненты сохраняются за их правообладателями. Универсальные инструменты и наработки Исполнителя, не содержащие данные и уникальную бизнес-логику Заказчика, могут использоваться повторно; Заказчик получает право использовать их в составе Системы.
- 8.3. Все данные Заказчика, включая карточки, фото, штрихкоды, клиентов, сделки и журнал операций, принадлежат Заказчику. Исполнитель обрабатывает их только для исполнения Договора и применяет разумные организационные и технические меры защиты.

9. Гарантия и эксплуатация

- 9.1. Гарантийный срок составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты финальной приёмки. В этот период Исполнитель безвозмездно устраняет воспроизводимые несоответствия утверждённому ТЗ.

9.2. В гарантию не входят новые функции, изменение бизнес-процессов, администрирование сервера, ошибки пользователей, некорректные исходные данные, сбои инфраструктуры и изменения внешних API.

9.3. Обязательная ежемесячная лицензия Pllato не предусмотрена. Сервер, домен, внешние сервисы и последующее сопровождение оплачиваются Заказчиком отдельно.

10. Обязанности Сторон

10.1. Исполнитель обязан вести разработку, демонстрировать этапы, сохранять конфиденциальность, устранять подтвержденные несоответствия и передать результат в согласованном объеме.

10.2. Заказчик обязан своевременно платить, назначить ответственного, предоставить достоверные данные, сервер, доступы, API и решения, обеспечить участие сотрудников в интервью, тестировании и приемке, а также законность предоставленных данных и доступов.

11. Ответственность

11.1. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый календарный день, но не более 10%. При просрочке более 10 календарных дней после письменного уведомления Исполнитель вправе приостановить Работы и доступ, сохраняя данные не менее 30 дней.

11.2. Стороны отвечают за документально подтвержденный прямой ущерб. Совокупная ответственность Исполнителя ограничивается суммой, фактически полученной по Договору; упущенная выгода и косвенные потери не возмещаются, кроме случаев, когда такое ограничение запрещено законом.

11.3. Исполнитель не отвечает за качество и полноту исходных данных, действия пользователей, недоступность инфраструктуры и внешних сервисов, а также за нарушение Заказчиком правил третьих платформ.

12. Конфиденциальность и форс-мажор

12.1. Стороны не раскрывают коммерческую, техническую и персональную информацию, полученную при исполнении Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством или письменным согласием другой Стороны.

12.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение вследствие обстоятельств непреодолимой силы при своевременном уведомлении другой Стороны. Срок исполнения продлевается на период действия таких обстоятельств и их последствий.

13. Расторжение, споры и электронное взаимодействие

13.1. Договор действует с даты подписания до полного исполнения. При прекращении Заказчик оплачивает принятые этапы и документально подтвержденный фактически выполненный объем. Неиспользованный остаток аванса возвращается после зачёта выполненных Работ и расходов.

13.2. Споры разрешаются переговорами и письменной претензией со сроком ответа 10 рабочих дней, затем - в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.3. Операционные уведомления и согласования с телефонных номеров +7 701 123 99 99 (Исполнитель) и +7 700 790 01 01 (Заказчик), а также с подтвержденных электронных адресов признаются доказательством рабочих решений. Изменение цены, предмета и графика требует письменного дополнительного соглашения.

13.4. Договор может быть подписан на бумаге либо электронной цифровой подписью. Электронный документ с действительной ЭЦП равнозначен документу на бумажном носителе. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.

13.5. Приложения: № 1 - Техническое задание Pllato_TZ_NUK_Auto от 04.08.2026; № 2 - Коммерческое предложение Pllato_KP_NUK_Auto, версия 2.0 от 04.08.2026; № 3 - счёт NUK-2026-01 от 04.08.2026.

14. Реквизиты и подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110

Владелец: Цай Платон Львович

Уд. № 044758231 от 22.07.2019, МВД РК

Адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, 118, офис 407

АО «Kaspi Bank», БИК CASPKZKA

IBAN: KZ88722C000023882301

Карта: 4400 4303 0208 4337, PLATON TSAY

Тел.: +7 701 123 99 99

E-mail: uurraa@gmail.com

Подпись / ЭЦП: _____

/ Цай П.Л. / М.П.

ЗАКАЗЧИК

Нурлан _____

ИИН: _____

Уд. личности №: _____

Выдано: _____

Адрес: _____

Тел.: +7 700 790 01 01

E-mail: _____

Подпись / ЭЦП: _____

/ Нурлан _____ /

Заполнить перед подписанием

Полные ФИО Нурлана, ИИН, данные удостоверения личности, адрес и e-mail. Телефон +7 700 790 01 01 уже внесён по счёту NUK-2026-01.